

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1054/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด สกลนคร
นาย ทอง ยศ หรือ สม ยศ ศรีรัตน์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 78

พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน มาตรา 30, มาตรา 82

จำเลยไม่ได้รับอนุญาตให้จัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ จำเลยชักชวนผู้เสียหายให้ไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ และเรียกเงินค่าใช้จ่ายจากผู้เสียหาย แล้วจำเลยพาผู้เสียหายลักลอบเข้าไปทำงานในประเทศสิงคโปร์ การกระทำของจำเลยเป็นความผิดเพราะไม่ได้รับอนุญาตให้จัดหางานเท่านั้นแต่จำเลยได้ทำหน้าที่ของจำเลยโดยครบถ้วน โดยได้เป็นธุระพาผู้เสียหายไปทำงานยังประเทศสิงคโปร์ได้ การที่ผู้เสียหายถูกส่งตัวกลับนั้นผู้เสียหาย ทราบดีอยู่แล้วว่าการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์จะต้องลักลอบเข้าไป จึงเป็นเรื่องที่ผู้เสียหายยอมเสี่ยงต่อการที่จะต้องถูกส่งตัวกลับเอาเอง ไม่ใช่เป็นความผิดของจำเลยและข้อเท็จจริงไม่ได้ความว่าจำเลยหลอกลวงผู้เสียหาย ทั้งคำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83พระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 30,82

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับเป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 30วรรคแรก, 82 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จำคุก 3 ปี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า จำเลยไม่ได้รับอนุญาตให้จัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศผู้เสียหายทั้งสามกับพวกเดินทางไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์จำเลยร่วมเดินทางไปด้วย นายอภิชาติกับนายประเพ็ญทำงานได้ประมาณ 1 เดือน นายบัณฑิตทำงานได้ประมาณ 12 วัน ก็ถูกทางการของประเทศสิงคโปร์ส่งตัวกลับ ส่วนจำเลยไม่ได้ทำงานคงพักอยู่ในประเทศสิงคโปร์ประมาณ 2 วัน ก็เดินทางกลับ มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ... ศาลฎีกาเห็นว่า ผู้เสียหายทั้งสามเบิกความสมเหตุสมผล ... ข้อต่อสู้ของจำเลยไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานโจทก์ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้อง ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น แต่ศาลฎีกาพิเคราะห์ถึงการกระทำของจำเลยแล้ว เห็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดเพราะไม่ได้รับอนุญาตให้จัดหางานเท่านั้น แต่จำเลยได้ทำหน้าที่ของ

จำเลยโดยครบถ้วน โดยได้เป็นธุระพาผู้เสียหายทั้งสามไปทำงานยังประเทศสิงคโปร์ได้ การที่ผู้เสียหายทั้งสามถูกส่งตัวกลับนั้น ผู้เสียหายทั้งสามทราบดีอยู่แล้วว่าการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์จะต้องลักลอบเข้าไป จึงเป็นเรื่องที่ผู้เสียหายยอมเสี่ยงต่อการที่จะต้องถูกส่งตัวกลับเอาเอง ไม่ใช่เป็นความผิดของจำเลย และข้อเท็จจริงไม่ได้ความว่าจำเลยหลอกลวงผู้เสียหาย ทั้งคำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาของศาลอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ"

พิพากษาแก้เป็นว่า ลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงเหลือโทษจำคุก 2 ปี ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องโทษจำคุกมาก่อน จึงให้รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-สังเวียน รัตนมุง-สุนพ กิริติยัติ)

แหล่งที่มา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1054/2536 นี้ วินิจฉัยเรื่องการจ้างงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคน พ.ศ. 2528 ซึ่งมีข้อพิจารณา ดังนี้ 1. หลักกฎหมาย ความผิดฐานจ้างงานโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ งานและคุ้มครองคน พ.ศ. 2511 ซึ่งต่อมาได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคน พ.ศ. 2511 ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคน พ.ศ. 2528 ดังนี้ มาตรา 8 ห้ามมิให้ผู้ใดจ้างงานให้คนหา งานในประเทศเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน มาตรา 30 ห้ามมิให้ผู้ใดจ้างงานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่าง ประเทศ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน จัดหางานกลาง มาตรา 73 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน สิบปีหรือปรับตั้งแต่หกเดือนถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 82 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง ชลชต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสามปีหรือปรับตั้งแต่หกเดือนถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2. องค์ประกอบของความผิด 2.1 การจ้างงานในประเทศ มาตรา 8, 73 2.1.1 ผู้ใดจ้างงาน 2.1.2 ให้คนหางานทำงานในประเทศ 2.1.3 โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 2.1.4 มีความผิด โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2.2 การจ้างงานในต่างประเทศ มาตรา 30, 82 2.2.1 ผู้ใด จ้างงาน 2.2.2 ให้คนหางานทำงานในต่างประเทศ 2.2.3 โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน จัดหางานกลาง 2.2.4 มีความผิดต้องระวาง โทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 3. คุณสมบัติของผู้กระทำความผิด 3.1 การจ้างงาน ในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น มาตรา 8 มิได้กำหนดว่าต้องเป็นนิติบุคคล ดังนั้น ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็กระทำได้ 3.2 การจ้างงานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น มาตรา 31 กำหนดว่าผู้ขออนุญาตจ้างงานได้ต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดคุณสมบัติของผู้จ้างงานไว้ปัญหาที่ว่า บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีคุณสมบัติจะจ้างงานในต่างประเทศจะ ยึดฐานนี้ได้หรือไม่ หรือกรณีที่บุคคลธรรมดาไปร่วมกระทำผิดกับนิติบุคคลจะลงโทษฐานเป็นตัวการ หรือลงโทษฐานเป็นผู้สนับสนุน กับกรณีทีราษฎรร่วมกระทำผิดกับเจ้าพนักงาน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 492/2512, 955/2512, 657/2513, 2597/2516, 774/2520 และ 2196/2521) 3.2.1 กรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นผู้กระทำความผิดเองนั้น ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า บุคคลธรรมดาเป็นผู้กระทำความผิดฐานนี้ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 348/2532 วินิจฉัยว่า "ส่วนความผิดฐานจ้างงานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น เมื่อข้า พึงได้ว่าจำเลย (บุคคลธรรมดา) ได้ชักชวนและพาผู้เสียหายทั้งเจ็ดซึ่งเป็นคนหางานไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ โดยจำเลยไม่ได้

อนุญาตจากนายทะเบียน การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานนี้ด้วย" และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1054/2536 ที่หมายเหตุนี้ว่า "จำเลย (บุคคลธรรมดา) ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ จำเลยชักชวนผู้เสียหายให้ไปต่างประเทศสิงคโปร์ และเรียกเงินค่าใช้จ่ายจากผู้เสียหาย แล้วจำเลยพาผู้เสียหายลักลอบเข้าไปในประเทศสิงคโปร์การกระทำของจำเลยความผิด" และมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3049/2535 วินิจฉัยแนวเดียวกัน 3.2.2 กรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นผู้ร่วมกระทำผิดกับบุคคลศาลฎีกาวินิจฉัยวางหลักเกณฑ์ว่า กรณีที่บุคคลธรรมดาร่วมกับผู้อื่นจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยแบ่งหน้าที่กันทำมีความผิดตัวการ (1) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4288/2534 วินิจฉัยว่า การที่จำเลยไปติดต่อชักจูงโจทก์รวมทั้งเจ็ดและผู้เสียหาย รับเงินจากโจทก์และผู้เสียหาย 2 งวด งวดแรกคนละ 15,000 บาท งวดที่ 2 คนละ 20,000 บาท โดยอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศญี่ปุ่น แนะนำโจทก์รวมทั้งเจ็ดและผู้เสียหายให้รู้จักกับ ป. และ ส.ว่าจะเป็นคนส่งไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น และพาโจทก์และผู้เสียหายไปส่งที่บ้าน ป. ที่กรุงเทพมหานครพฤติการณ์ดังกล่าวของจำเลยเข้าลักษณะที่แบ่งหน้าที่กันทำในระหว่างจำเลยกับพวก เป็จัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศแล้วเมื่อจำเลยมิได้รับอนุญาตจัดหางานจากนายทะเบียนกลางจึงมีความผิดฐานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต" 3.2.3 กรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นผู้ร่วมกระทำผิดกับนิติบุคคลกรณีพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานแต่เทียบเคียงกัน คือ ถือว่ามีความผิดฐานเป็นตัวการมิใช่เป็นผู้สนับสนุน แต่ขอให้ดูเทียบกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2071/2530 ในข้อ 4.2(1) และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 101/2532 ในข้อ 4.2(2) ด้วย 4. การจัดหางานคือพระราชบัญญัติ ญัตติจัดหางานและคุ้มครองคนทำงาน พ.ศ. 2528 มาตรา 4 บัญญัติว่า "จัดหางาน" หมายความว่า ประกอบธุรกิจจัดหาคนงานหรือหาลูกจ้างให้แก่นายจ้าง โดยจะเรียกหรือรับค่าบริการตอบแทนหรือไม่ก็ตาม หลักกฎหมายดังกล่าว แยกสาระสำคัญได้ดำเนินการจัดหา 1.1 หางานให้คนหางาน (ลูกจ้าง) ทำ 1.2 หาลูกจ้างให้แก่ นายจ้าง 2. ไม่ว่าจะได้ค่าบริการหรือค่าตอบแทนหรือไม่ พฤติการณ์ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเป็นการจัดหางานแล้ว (1) ชักชวนและพาผู้หางานไปทำงานต่างประเทศ และรับเงินค่าใช้จ่าย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 348/2532, 1054/2536) (2) ติดต่อชักจูงและพาคนหางานไปพบผู้อื่นว่าจะส่งไปทำงานต่างประเทศ และรับเงินค่าใช้จ่าย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4288/2534) (3) หลอกลวงผู้หางานว่าสามารถส่งไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งเป็นความเท็จและเรียกค่าดำเนินการใช้จ่ายในการสมัครแล้วไม่ส่งไป (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3054/2535) 4.2 พฤติการณ์ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ไม่เป็นการจัดหางาน (1) หน้า ผู้หวังจะได้ประโยชน์จากการจัดหางาน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2071/2530 วินิจฉัยว่า "การกระทำของผู้จัดหางานที่จะเป็นไปตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 นั้นผู้จัดหางานจะต้องเรียกหรือรับค่าบริการจากผู้จะนั้นเมื่อมีบริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจจัดหางานเป็นผู้เรียกเก็บค่าบริการเอง และจำเลยไม่อยู่ในฐานะผู้จัดหางานแต่อยู่ในฐานะนายหน้าผู้หวังที่จะได้รับประโยชน์ตอบแทนจากบริษัทดังกล่าว และจำเลยยังมิได้รับประโยชน์ใด ๆ เลย เช่นนี้การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานเป็นผู้จัดหางานหรือร่วมจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต (2) เป็นผู้บริการให้ความสะดวกแก่คนหางาน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 101/2532 วินิจฉัยว่า โจทก์เป็นผู้ติดต่อกับบริษัทส่งคนงานไปทำงานในต่างประเทศ บริษัทดังกล่าวจัดการให้จำเลยได้เดินทางไปประเทศ การส่งคนไปทำงานต่างประเทศเป็นเรื่องของบริษัท โจทก์เป็นเพียงผู้บริการให้ความสะดวกแก่จำเลยเท่านั้น แม้โจทก์จะรับค่าบริการจากจำเลย ก็ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์ได้ประกอบธุรกิจจัดหาให้แกคนหางานหรือหาลูกจ้างให้แก่ นายจ้าง อันเป็นการจัดหาระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 4 ข้อสังเกต คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2071/2530 และ 101/2532 พิพากษาศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 หากข้อเท็จจริงเช่นนี้เกิดขึ้นในปัจจุบัน น่าจะเป็นความผิดผู้จัดหางานให้ไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วโดยเทียบเคียงกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4288/25345. ความผิดฐานงานโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องมีเจตนาพิเศษหรือไม่เรื่องนี้มี 2 ความเห็น และมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยเป็น 2 แนว 5.1 ต้องมีเจตนาพิเศษ คือ เจตนาจัดหางาน หากโจทก์บรรยายฟ้องในความผิดฐานอื่น และมีข้อความที่แสดงให้เห็นชัดอยู่ในตัวว่า จำเลยไม่มีการจัดหางานแล้ว การกระทำของจำเลยยังไม่ครบองค์ประกอบของความผิดฐานจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตศาลฎีกาเคยวินิจฉัยบรรทัดฐานว่า "จำเลยเพียงแต่อ้างการตั้งสำนักจัดหางานขึ้นมาเพื่อหลอกลวงเพื่อให้ได้เงินค่าบริการจากผู้หางานเท่านั้น จำเลยมิได้จะจัดหางานให้แก่ผู้เสียหายแต่อย่างใด การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานจัดหางานโดยมิได้รับอนุญาต"(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 101/2532)

1431/2530, 1248/2531, 3640/2531, 5737/2531, 76/2532, 499/2532, 638/2532, 3282/2532, 3329/2532, 1237/2533, 6018/2534 (ใหญ่) 879/2534, 6196/2534) ศาลฎีกายังวางหลักเกณฑ์ต่อไปอีกว่า 1) หากข้อเท็จจริงปรากฏในทางนำสืบว่าจำเลยไม่มีเจตนาจัดจ้างเลย ไม่มีความผิดฐานนี้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1430-1431/2530) 2) หากข้อเท็จจริงปรากฏในคำบรรยายฟ้อง 2.1) แม้จำเลยรับสารภาพ ก็ไม่อาจลงโทษจำเลยได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1248/2531, 5737/2531) 2.2) แม้ไม่มีฝ่ายใดยกขึ้นกล่าวอ้างศาลก็มีหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง เพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3640/2531, 1197/2532.3) เหตุดังกล่าวเป็นเหตุในลักษณะคดี ศาลฎีกามีสิทธิยกฟ้องตลอดไปถึงจำเลยที่มีได้ฎีกาได้ด้วย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 76/2532) ต้องมีเจตนาพิเศษ โดยเห็นว่าบทบัญญัติมาตรา 30 บัญญัติว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ เว้นรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลาง" มิได้บัญญัติว่าการฝ่าฝืนตาม มาตรา 30 จะต้องมีเจตนาพิเศษจึงต้องถือเอาเจตนาตามที่กำหนดในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 เท่านั้น เมื่อจำเลยกระทำโดยรู้สึกสำนึกในการกระทำและการกระทำนั้นครบถ้วน ความหมายของคำจัดหางานแล้ว ก็ถือว่าจำเลยกระทำความผิดฐานจัดหางานให้ไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้ว คำศาลฎีกาที่วินิจฉัยในแนวนี้ คือ (1) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 958/2530 วินิจฉัยว่า "ความผิดตามพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7, 27 จัดหางานโดยมิได้รับอนุญาต สำระสำคัญอยู่ที่การไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามกฎหมายจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อใดก็เป็นความผิดสำเร็จ" (2) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 348/2532 วินิจฉัยว่า "ส่วนข้อหาความผิดฐานให้คนหางาน เพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้ชักชวนและพาผู้เสียหายทั้งเป็นคนหางานไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์โดยจำเลยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐาน (3) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3049/2535 วินิจฉัยว่า "การที่จำเลยกับพวกได้หลอกลวงผู้เสียหายไปทำงานต่างประเทศ โดยเรียกเงินการหรือค่าใช้จ่ายในการสมัคร และจำเลยไม่ได้รับอนุญาตให้จัดหางานให้คนหางานไปทำงานต่างประเทศ การกระทำของจำเลยยังประกอบธุรกิจงานให้แก่คนงานหรือหาลูกจ้างให้แก่นายจ้าง อันเป็นการจัดหางานตามความหมายของพระราชบัญญัติจัดหางานคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 4 แล้ว เมื่อจำเลยได้กระทำการดังกล่าวโดยรู้สำนึกในการกระทำ และขณะเดียวกันก็ประสงค์ของการกระทำนั้น จึงถือได้ว่าจำเลยมีเจตนากระทำความผิดในฐานนี้อีกกระทงหนึ่ง ข้อสังเกต คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3049/2535 โจทฐานฉ้อโกงและจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยว่ามีความผิดทั้ง 2 ฐาน โดยในคำฟ้องมีรายละเอียดดังนี้ 1) คำฟ้องความผิด 2 ฐาน 2) บรรยายแยกการกระทำเป็น 2 ตอน 3) ไม่มีข้อความตอนใดแสดงว่าจำเลยมิได้มีเจตนาจะจัดหางานให้แก่ผู้เสียหายหลักเกณฑ์ตามคำพิพากษานี้ 1. จำเลยหลอกลวงผู้เสียหายไปทำงานต่างประเทศโดยเรียกเงินค่าดำเนินการหรือค่าใช้จ่ายในการสเป็นการ จัดหางาน ตามความหมายของมาตรา 4 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 2. จำเลยมีเจตนาตามมาตรา 59 คือกระทำการจัดหางานโดยรู้สำนึกในการกระทำและขณะเดียวกันก็ประสงค์ต่อผลของการกระทำ 3. จำเลยไม่ได้รับอนุญาตให้จัดหางาน 4. ไม่จำเป็นต้องมีเจตนาพิเศษ คือ เจตนาจัดหางาน 5. เป็นความผิดอีกกระทงหนึ่ง ให้เรียงกระทงลงโทษ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3049/2535 น่าจะกลับแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่าต้องมีเจตนาพิเศษแล้ว 6. การฟ้องคดี 6.1 ฟ้องความผิดฐานจัดหางานไม่ได้รับอนุญาตข้อหาเดียว 6.1.1 จำเลยให้การรับสารภาพ ลงโทษฐานจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต 6.1.2 จำเลยให้การปฏิเสธ ก. โจทก์ถือว่าจำเลยกระทำความผิดจริง ลงโทษฐานจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต คือคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1054/2536 ที่หมายเหตุนี้ ข. โจทก์ว่าจำเลยกระทำผิด ศาลยกฟ้อง ค. ข้อเท็จจริงสืบได้ว่าเป็นฉ้อโกง หากถือแนววินิจฉัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3049/2535 ลงโทษฐานงานโดยไม่ได้รับอนุญาตได้แต่ลงโทษฐานฉ้อโกงไม่ได้ เพราะมิได้ฟ้องขอให้ลงโทษ หากถือแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่าต้องพิเศษแล้วต้องยกฟ้อง 6.2 ฟ้องความผิดฐานจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกับข้ออื่นเช่นฉ้อโกง ฉ้อโกงประชาชน 6.2.1 คำฟ้องมีข้อเท็จจริงแสดงชัดเจนว่าจำเลยไม่มีเจตนาจะจัดหางาน ถือว่าไม่มีความผิดฐานจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 879/2534, 6196/2534) 6.2.2 คำฟ้องบรรยายแยกการกระทำเป็น 2 ตอน ไม่มีข้อความใดแสดงว่าจำเลยมิได้มีเจตนาจะจัดหางานหาย เป็นคำฟ้องที่สมบูรณ์ในความผิด 2 ฐาน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3049/2535) 6.2.3 คำฟ้องตามข้อ 6.2.1 นำสืบได้ตามฟ้อง

ฐานเดียว 6.2.4 คำฟ้องตามข้อ 6.2.2 นำสืบได้ตามฟ้องลงโทษได้ 2 ฐาน 6.2.5 คำฟ้องตามข้อ 6.2.1 นำสืบได้ว่าจัดหางานโดยไม่อนุญาตแต่สืบไม่ได้ว่าฉ้อโกง ยกฟ้องทั้ง 2 ฐาน 6.2.6 คำฟ้องตามข้อ 6.2.2 นำสืบได้ว่าจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่สืบไม่ได้ลงโทษฐานจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต ยกฟ้องฐานฉ้อโกง 7. การรอกการลงโทษ การกระทำผิดฐานจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตที่จะรอกการลงโทษหรือไม่ 7.1 ผิดฐานจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตฐานเดียว 7.1.1 จำเลยไม่ส่งไปทำงานเลย หรือส่งไปต่างประเทศไม่มีงานให้ทำศาลมักจะไม่วอการลงโทษ 7.1.2 จำเลยส่งไปทำงานแล้ว แต่คนหางานถูกส่งกลับมา ศาลอาจรอกการลงโทษได้ โดยพิพากษาศาลฎีกาที่ 1054/2536 ที่หมายเหตุนี้ ให้รอกการลงโทษโดยวินิจฉัยว่า "จำเลยได้ทำหน้าที่ของจำเลยโดยครบถ้วน โดยได้ผู้เสียหายไปทำงานยังประเทศสิงคโปร์การที่ผู้เสียหายถูกส่งตัวกลับนั้น ผู้เสียหายทราบดีอยู่แล้วว่าการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ลักลอบเข้าไป จึงเป็นเรื่องที่ผู้เสียหายยอมเสี่ยงต่อการที่จะต้องถูกส่งตัวกลับเองมิใช่ความผิดของจำเลย 7.2 ผิดฐานอื่นด้วย กรณีอื่นด้วย ศาลมักไม่วอการลงโทษ ยิ่งมีการหลอกลวงอยู่ด้วยแล้ว ศาลถือว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์ด้วยการสร้างความเดือดร้อนแรงงาน ซึ่งเป็นผู้ยากไร้อยู่แล้ว ไม่มีเหตุอันสมควรจะรอกลงโทษ รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์